

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

1911/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עד גיל 21), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 342 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 342, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
- "(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי וגילו אינו עולה על 21 שנים, אינו חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו."
2. תיקון סעיף 351 בסעיף 351(יא) לחוק העיקרי, פסקאות (א2) ו-(ב2) – יימחקו.

דבריו הסבר

סעיף 342 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי מבוטח שהוא עובד עצמאי ומבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו. ישנם הסדרים שונים לעניין פטור מתשלום דמי ביטוח וכן לעניין תשלום דמי ביטוח מופחתים. סטודנט, למשל, נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מופחתים בסכום של 139 שקלים חדשים בחודש. כמו כן, אישה נשואה שאינה עובדת (להלן – עקרת בית) אינה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי כלל. לאור ההסדר החל על עקרת בית כאמור, נשאלת השאלה מדוע מי שאינם עובדים וגילים אינו עולה על 21 (כמו סטודנטים למשל) מחויבים בתשלום דמי ביטוח, זאת בפרט שרבים מהם חיים על חשבון הוריהם שנושאים בהוצאותיהם כולל בהוצאות שכר לימוד גבוהות. לפיכך, מוצע לקבוע פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי עד גיל 21 שנים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (1982/24/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יוסף טייב וקבוצת חברי הכנסת (1361/25/פ).

הצעת החוק זהה לפ/1982/24 ולא לפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.